

1500038-65.2022.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... acusado não revela anterior envolvimento com o tráfico de drogas, ou delito correlato da Lei 11.434/2006.

Assim, diante da dúvida razoável a respeito da existência do tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, deve ser desclassificada a conduta inicialmente imputada ao réu para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/03.

Neste sentido:

Apelação - Tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500038-65.2022.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500038-65.2022.8.26.0551

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2013472/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 22461886 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

104/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2013472 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 104/22/923 -

DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO VINICIUS DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

MARCIO VINICIUS DE JESUS foi processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, em tese, no dia 14 de janeiro de 2022, às 17h00, na Rua José Moreira, altura do numeral 251, nesta cidade e comarca de Cordeirópolis/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 27 (vinte e sete) porções da substância Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, embaladas individualmente em saco plástico, com peso líquido aproximado de 39g (trinta e nove gramas), e 11 (onze) porções da droga cocaína, divididas em flaconetes, com peso

líquido aproximado de 4g (quatro gramas), substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Devidamente citado a fls.110, o acusado apresentou resposta escrita à acusação, fls. 131/136.

Recebida a denúncia em 15 de junho de 2022, fls. 140/141.

Vieram aos autos, auto de prisão em flagrante a fls. 01, boletim de ocorrência a fls. 06/08, auto de exibição e apreensão a fls. 11, fotografias a fls. 24/28, laudo pericial de constatação a fls. 29/32, relatório final a fls. 83/86, laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 107/109, relatório médico a fls. 137, folha de antecedentes a fls.149/153, certidão de feitos criminais a fls.154/156. Em audiência de instrução realizada nessa data foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o acusado.

O Ministério Público em alegações finais requereu a procedência da pretensão acusatória, tecendo considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa, por seu turno, em alegações finais, pugnou pela desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Após análise dos autos verifico que o pedido de desclassificação deve ser acolhido. Vejamos.

Interrogado, Marcio Vinicius De Jesus, em juízo disse que transportava a quantidade de drogas, pois é usuário, foi buscar em outra região da cidade para seu próprio consumo. Já tinha usado cocaína e maconha um dia antes, como estava sem, adquiriu grande quantidade para não ter que voltar a comprar novamente. Em relação ao pó iria consumir tudo entre sexta e sábado, quanto à maconha comprou em grande quantidade para durar uma quinzena, devido à escassez da droga na cidade. Disse que trabalha por conta, com pintura residencial, e é formado em eletricitista. Tinha realizado, na semana, um serviço de elétrica e utilizou esse dinheiro para comprar as drogas, gastou o valor de R\$ 220,00.

A testemunha Lourival Costa da Silva, guarda civil municipal, em juízo disse que estavam fazendo patrulhamento na área central, quando receberam uma solicitação de um acidente a princípio de trânsito envolvendo uma bicicleta e um veículo. Dirigiram-se até o local e encontraram um cidadão sobre a calçada se queixando de dor, devido à colisão do veículo, estava machucado, tinha escoriação no corpo e no rosto e uma caixa de papelão, que foi averiguada juntamente com a revista do mesmo, que já é conhecido pela guarnição por estar envolvido com situações ilícitas anteriores. Dentro da caixa localizaram 11 flaconetes de substância branca, supostamente entorpecentes, e como aparentava estar escondendo algo na sua cintura, foi revistado e foi encontrado com ele um embrulho que continha uma substância suspeita aparentando ser maconha. Foi dada voz de prisão em flagrante, na sua carteira foi encontrado o conteúdo de R\$ 98,00, não tendo explicado a origem do dinheiro. Foi acionado o SAMU que encaminhou o mesmo até o hospital para o atendimento e do hospital foi levado à delegacia de limeira onde foi apresentado os produtos ilícitos e o cidadão. Informou que o réu gesticulava muito e falava situações, aparentava estar alucinado, no seu conhecimento se enquadrava em alcoolismo ou substância entorpecente, no hospital foi constatado que o réu estava sobre efeito de substância ilícita, sendo álcool ou drogas, não tem certeza, pois não teve acesso ao documento.

A testemunha Marcos Augusto Ferreira, guarda civil municipal, em juízo reiterou em grande parte o depoimento do seu colega de farda, disse que Marcio estava com uma caixa que tinha porções que pareciam maconha e alguns pinos de cocaína, na sua carteira havia uma quantia em dinheiro, foi levado à delegacia. Informou que não conhecia o réu.

As provas produzidas não excluem a possibilidade da destinação dos entorpecentes para uso próprio do acusado, declarado usuário de entorpecentes.

Passo a analisar o conjunto das provas atendendo ao comando do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006 ("§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às

condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente").

No momento da prisão em flagrante, o acusado aparentava estar sob efeito de substância entorpecente, o que corrobora a sua condição de usuário de drogas. Com efeito, não foram encontrados instrumentos de fracionamento, pesagem, embalagem e venda, tampouco anotações típicas da traficância. Não existe prova acerca de efetivos atos de mercancia.

O mero acondicionamento da droga em porções individuais não conduz à certeza quanto ao intento de comercialização das drogas, posto que tal circunstância não permite distinguir entre fornecedor e comprador. Tampouco se pode concluir pela traficância tão-somente em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado, isto é, 4,55 gramas de cocaína e 39,34 gramas de maconha (fls. 107/109). Quanto ao dinheiro apreendido, o acusado, interrogado, afirmou que teve origem em trabalho informal e não consta prova da acusação que permita descredibilizar sua assertiva. Observo ainda que o réu nega a mercancia espúria e afirma a finalidade de consumo pessoal desde que foi ouvido em delegacia, tendo mantido a versão em juízo, algo que não pode ser desconsiderado.

Existe notícia, advinda de um dos guardas municipais, de anterior envolvimento do acusado em atos ilícitos, os quais, contudo, não foram especificados. Por fim, a análise dos antecedentes criminais do acusado não revela anterior envolvimento com o tráfico de drogas, ou delito correlato da Lei 11.434/2006.

Assim, diante da dúvida razoável a respeito da existência do tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, deve ser desclassificada a conduta inicialmente imputada ao réu para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/03.

Neste sentido:

Apelação - Tráfico de drogas - Preliminar - Ilícitude probatória - Inexistente - Suposta invasão domiciliar sustentada apenas por frágil negativa do acusado e de seu primo - Busca pessoal realizada apenas após os policiais verem o descarte de entorpecente durante a fuga - Situação de fundadas suspeitas de flagrância - Nulidades não caracterizadas - Mérito - Frágeis e implausíveis negativas dos acusados que não prevalecem ante os firmes relatos policiais - Comprovação da propriedade dos entorpecentes - Provas insuficientes quanto ao dolo de traficância - Ausência de atos de comercialização - Droga de natureza única e quantidade não elevada - In dubio pro reo - Desclassificação para porte de entorpecentes para consumo próprio - Gravidade concreta que permite a imposição de pena de advertência sobre os efeitos da droga - Recurso a que se dá parcial provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1501349-04.2021.8.26.0559; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/09/2022; Data de Registro: 02/09/2022)

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação. Posse de drogas para consumo próprio. Uma vez esgotada a instrução, e não havendo provas efetivas da aventada traficância, faz-se de melhor cuidado a desclassificação dos fatos para a órbita do artigo 28 da Lei 11.343/2006, ainda que o seja por ausência de elementos mais nítidos para a resposta adversa. Prescrição punitiva. Extinção da punibilidade. Se o caso, positivada a prescrição punitiva, cabe julgar extinta a punibilidade com relação aos fatos respectivos. (TJSP; Apelação Criminal 0028372-81.2011.8.26.0451; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 20/04/2022)

Apelação - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Conjunto acusatório insuficiente para manter a condenação por tráfico. Decisão que deve ser reformada para desclassificar a conduta do réu para a de posse de droga para consumo pessoal. Ausência de provas seguras quanto à prática da traficância. Desclassificação. Necessidade. Tese de atipicidade da conduta de posse de drogas para uso pessoal. Inocorrência. Dado parcial provimento ao apelo defensivo para desclassificar a conduta de tráfico para a de posse de droga para uso pessoal, reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal. (TJSP; Apelação Criminal 0003128-22.2017.8.26.0070;

Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Batatais - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022).

A desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de entorpecentes não determina a remessa dos autos ao Jecrim por incidir no caso os princípios da perpetuação da jurisdição (art. 87 do CPP) e da identidade física do juiz (art. 399, §2º, do CPP), pelo que cabe a este Juízo a competência para decidir a ação penal, ainda que operada a desclassificação.

O caso, portanto, é de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

A materialidade do crime de posse de drogas está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante a fls. 01, boletim de ocorrência a fls. 06/08, auto de exibição e apreensão a fls. 11, fotografias a fls. 24/28, laudo pericial de constatação a fls. 29/32, relatório final a fls. 83/86, folha de antecedentes a fls. 149/153, certidão de feitos criminais a fls. 154/156, bem como da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

O laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 107/109, descreve que foram apreendidos invólucros plásticos fechados por pressão (tipo "zip") contendo maconha, com massa líquida de 39,34 gramas, além de microtubos contendo cocaína, com massa líquida de 4,55 gramas.

A autoria, por igual, é certa. Não há dúvida de que deva ser atribuída ao Réu.

A confissão do réu apresentada em Juízo foi corroborada pela apreensão de entorpecentes. A apreensão de drogas pelos guardas civis municipais após abordagem do acusado permite concluir que o réu guardava, para uso próprio, substâncias entorpecentes em condições que caracterizam o delito de porte de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).

Da análise das provas, na forma do artigo 155 do Código de Processo Penal, tenho que os elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento pela condenação do réu.

Nestes termos, o julgamento de parcial procedência da pretensão acusatória é medida que se impõe.

Demonstradas a autoria e a materialidade, passo a dosar a pena a ser aplicada ao acusado em relação ao crime de que trata o artigo 28 da Lei 11.343/06.

Observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, tendo em conta ainda a quantidade de entorpecente apreendida, entendo necessária para a punição e ressocialização do acusado a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso II, da Lei 11.343/06, qual seja, prestação de serviço à comunidade pelo prazo de cinco meses artigo 28, §3º, considerando que respondeu parte do processo encarcerado preventivamente e por se tratar de reincidente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, operada a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei 11.343/2006) para o crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006), julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar MARCIO VINICIUS DE JESUS pela prática do crime art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de cinco meses.

DEFIRO o direito de apresentar recurso em liberdade. Com efeito, encerrada a instrução processual, não há que se cogitar de não comparecimento do acusado aos atos do processo. Demais disso a prisão preventiva fora decretada considerando-se, além da reincidência, que teria sido praticado crime mais grave, isto é, de tráfico de drogas, conclusão que não se manteve. Desta forma, não estando mais demonstrada situação excepcional que a justifique, a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Custas "ex lege" (Lei Estadual nº 11.608/2003), suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 12, da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do

Convênio entre a Defensoria Pública de Estado e a OAB-SP, se o caso.
Com trânsito em julgado: (i) expeça-se Guia de Execução Definitiva, anotando-se o resultado definitivo no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD e Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral da Justiça; (ii) atualize-se o valor da multa e intimem-se os Réus para pagamento, comunicando-se, por fim, o IIRGD.
Ciência ao Ministério Público.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cordeiropolis, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA